

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 대통령 선거에 출마하기로 결심하고 후보자로 등록하고자 한다. 을은 국회의원 선거에 출마하기로 결심하고 후보자로 등록하고자 한다. 두 사람은 선거운동을 언제부터 할 수 있는지와 후보자 등록 시 납부해야 하는 기탁금의 액수를 알고 싶어 한다.

【질문】 갑과 을은 각자의 선거운동을 언제부터 할 수 있으며, 후보자 등록 시 납부해야 하는 기탁금은 각각 얼마인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

제공된 참고 조문에는 후보자 등록 시 납부해야 하는 기탁금의 납부 의무와 할인 요건, 기탁 장소에 대한 규정은 포함되어 있으나, 선거운동이 허용되는 시기에 대한 규정은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 기탁금 관련 질문은 공직선거법 제 56 조와 정치자금법 제 22 조를 근거로 답변할 수 있으나, 선거운동 시작 시기에 대해서는 주어진 자료로 판단할 수 없습니다. 기탁금의 구체적인 금액은 선거 종류와 후보자의 연령, 장애 여부 등에 따라 달라지며, 참고 조문에는 금액의 절대적 수치가 명시되어 있지 않습니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 공직선거법 제 56 조(기탁금) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

#### · 조문 원문: 제 56 조(기탁금)

① 후보자등록을 신청하는 자는 등록신청 시에 후보자 1 명마다 다음 각 호의 기탁금(후보자등록을 신청하는 사람이 「장애인복지법」 제 32 조에 따라 등록한 장애인이거나 선거일 현재 29 세 이하인 경우에는 다음 각 호에 따른 기탁금의 100 분의 50 에 해당하는 금액을 말하고, 30 세 이상 39 세 이하인 경우에는 다음 각 호에 따른 기탁금의 100 분의 70 에 해당하는 금액을 말한다)을 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 관할선거구선거관리위원회에 납부하여야 한다. 이 경우 예비후보자가 해당 선거의 같은 선거구에 후보자등록을 신청하는 때에는 제 60 조의 2 제 2 항에 따라 납부한 기탁금을 제외한 나머지 금액을 납부하여야 한다.

1. 대통령선거는 3 억원
2. 지역구국회의원선거는 1 천 500 만원
- 2 의 2. 비례대표국회의원선거는 500 만원
3. 시·도의회의원선거는 300 만원
4. 시·도지사선거는 5 천만원
5. 자치구·시·군의 장 선거는 1 천만원
6. 자치구·시·군의원선거는 200 만원

② 제 1 항의 기탁금은 제납처분이나 강제집행의 대상이 되지 아니한다.

③ 제 261 조에 따른 과태료 및 제 271 조에 따른 불법시설물 등에 대한 대집행비용은 제 1 항의 기탁금(제 60 조의 2 제 2 항의 기탁금을 포함한다)에서 부담한다.

④ 제 1 항에 따라 장애인 또는 39 세 이하의 사람이 납부하는 기탁금의 감액비율은 중복하여 적용하지 아니한다.

• **해설:** 후보자등록을 신청하는 자는 등록신청 시에 후보자 1 명마다 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 관할선거구선거관리위원회에 기탁금을 납부하여야 합니다. 이 경우 장애인복지법에 따라 등록한 장애인이나 선거일 현재 29 세 이하인 자는 기탁금의 100 분의 50 에 해당하는 금액을, 30 세 이상 39 세 이하인 자는 100 분의 70 에 해당하는 금액을 납부합니다. 예비후보자가 같은 선거구에 후보자등록을 신청하는 때에는 이미 납부한 기탁금을 제외한 나머지 금액만 납부하면 됩니다.

#### ▶ 정치자금법 제 22 조(기탁금의 기탁) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 22 조(기탁금의 기탁)

① 기탁금을 기탁하고자 하는 개인(당원이 될 수 없는 공무원과 사립학교 교원을 포함한다)은 각급 선거관리위원회(읍·면·동선거관리위원회를 제외한다)에 기탁하여야 한다.

② 1 인이 기탁할 수 있는 기탁금은 1 회 1 만원 또는 그에 상당하는 가액 이상, 연간 1 억원 또는 전년도 소득의 100 분의 5 중 다액 이하로 한다.

③ 누구든지 타인의 명의로 가명 또는 그 성명 등 인적 사항을 밝히지 아니하고 기탁금을 기탁할 수 없다. 이 경우 기탁자의 성명 등 인적 사항을 공개하지 아니할 것을 조건으로 기탁할 수 있다.

④ 기탁절차 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

• **해설:** 기탁금을 기탁하고자 하는 개인은 각급 선거관리위원회에 기탁하여야 하며, 이 경우 읍면동선거관리위원회는 제외됩니다. 당원이 될 수 없는 공무원과 사립학교 교원도 기탁금을 기탁할 수 있는 개인에 포함됩니다.

#### 【결론】

갑과 을은 후보자 등록 시 공직선거법 제 56 조에 따라 연령과 장애 여부에 따라 차등 적용되는 기탁금을 관할선거구선거관리위원회에 납부해야 합니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 선거운동이 허용되는 시기에 대한 규정이 없으므로, 해당 사항에 대해서는 주어진 자료로 답변할 수 없습니다. 기탁금의 구체적인 금액은 중앙선거관리위원회규칙에서 정하는 바에 따르며, 참고 조문에는 절대적인 금액 수치가 명시되어 있지 않습니다.

---

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증